

1500715-07.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... porções de crack, mas negaram o tráfico, dizendo-se usuários. O dinheiro que portavam seria fruto do trabalho que exercem, Fábio como encanador/eletricista/pintor e Wesley em um lava-rápido. Os guardas municipais hoje ouvidos relataram tê-los abordado em local conhecido como ponto de tráfico, depois que o acusado Fábio tentou fugir em desabalada carreira ao avistar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500715-07.2022.8.26.0548 controle:2022/000238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2057411/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY ALVES MARTINS e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

WESLEY ALVES MARTINS, RG nº 53.158.591/SP e FÁBIO BOSSO, RG nº 44.549.976/SP, foram

processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do CP, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/04. Aos 02.03.22 foram convertidas as prisões em flagrante em preventivas (fls. 87). Inicialmente os acusados foram notificados da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 136, 138 e 142). A denúncia foi recebida aos 30.05.22, sendo os acusados citados aos 05.06.22 (fls. 145, 178 e 180). Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foram os réus interrogados. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, enquanto as Defesas, arguíram a nulidade do feito por ilegalidade da prova produzida e, no mérito, formularam pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de porte para uso próprio ou reconhecimento do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A preliminar arguida pelas defesas se confunde com o mérito e com ele será analisada. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudos de constatação e exames que apresentaram resultado positivo para cocaína (fls. 05/15, 18/20 e 105/110). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, em seus interrogatórios judiciais os réus assumiram a posse das substâncias que traziam consigo, Fábio das vinte e seis porções de crack e Wesley apenas de quarenta porções de crack, mas negaram o tráfico, dizendo-se usuários. O dinheiro que portavam seria fruto do trabalho que exercem, Fábio como encanador/eletricista/pintor e Wesley em um lava-rápido. Os guardas municipais hoje ouvidos relataram tê-los abordado em local conhecido como ponto de tráfico, depois que o acusado Fábio tentou fugir em desabalada carreira ao avistar a viatura. Ao vislumbrar que seria detido, Fábio arremessou uma bolsa preta contendo vinte porções de crack e dinheiro por cima dos telhados do "camelódromo". Ao buscarem a bolsa viram quando Wesley tentou se desfazer de uma sacola contendo oitenta e uma porções de crack. Abordado, com ele havia outras dezoito porções da mesma substância nas mãos, além de certa quantia em dinheiro. Junto a ele, no chão, também foram encontradas mais porções de crack. Indagados, ambos disseram-se usuários. E não há por que negar crédito às palavras dos guardas municipais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente os acusados, tanto que nada de concreto foi demonstrado pelas defesas que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os agentes são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54)." (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal -v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Neste contexto, lícito é atribuir aos réus a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque custa crer que os guardas municipais tivessem o trabalho de forjar outras setenta e cinco porções de crack idênticas àquelas cuja posse foi assumida pelo corréu Wesley. E não há irregularidade alguma na conduta dos guardas municipais, que tinham fundada suspeita para agir, na medida em que viram quando o acusado Fábio tentou fugir em disparada ao vislumbrar a viatura, justificando-se a abordagem. Do contrário, estariam prevaricando. A propósito: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Preliminar - Alegação de ilicitude das provas - Inocorrência - Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais - Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei 13.022/14 - Mérito - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Pedido desclassificatório que não comporta acolhida - Validade da palavra dos agentes públicos - Quantidade de entorpecentes, circunstâncias da apreensão e perícia telefônica que evidenciam a destinação à mercancia - Condenação bem decretada - Pena bem decretada - Básica acrescida com acerto - Ré que integrava o corpo da Guarda Municipal, valendo-se da função para perpetrar atos espúrios - Adequação da fração de redução derivada da minorante elencada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas - Possibilidade de modulação do

coeficiente de arrefecimento com fulcro na quantidade e natureza das drogas, quando não utilizadas tais circunstâncias na primeira etapa da dosimetria - Precedentes - Considerando-se a ausência de hediondez da figura privilegiada do delito, mostra-se pertinente a fixação de regime semiaberto - Meio aberto insuficiente - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Tráfico de cocaína, droga altamente nociva - Substituição da sanção corpórea desaconselhável - Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido." (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500188-31.2018.8.26.0666 - 4ª Câmara - Artur Nogueira - v.u. - j. 11.08.20 - Rel. Des. Camilo Léllis). A traficância restou plenamente configurada porquanto os réus foram surpreendidos em local de tráfico intenso, na posse de droga cuja quantidade (26 porções de crack com Fábio e 115 porções de crack com Wesley) e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivessem sido surpreendidos no ato de alguma venda. A esse respeito: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512)" (Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A apreensão de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque nenhum dos réus comprovou o exercício de ocupação lícita. Os documentos somente agora juntados pela defesa do acusado Fábio, por si sós, não bastam para comprovar qualquer vínculo empregatício ou relação de emprego (fls.207/209). Ou seja, ambos não demonstraram ser detentores de condição econômica que lhes permitisse adquirir tamanha quantidade de droga apenas para seu próprio deleite, o que vem reforçar a conclusão de que traficavam como meio de subsistência ou até mesmo para garantir o próprio vício, até porque não é incomum que usuários de droga também se dediquem a mercancia. A propósito: "Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a figura prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Condição de usuário não afasta a traficância. Penas individualizadas e fundamentadas. Regime adequado. Recurso improvido". (sublinhei - TJSP - Apelação Criminal nº 0004302-85.2016.8.26.0269 - 05ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - Re. Des. Damião Cogan - DJe 26.09.2017). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena dos acusados. WESLEY: A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (processo nº 0000710-98.2018 - fls. 74). Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu é reincidente específico, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado

por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). FÁBIO: A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes –processo nº 0006920-51.2014 – fls. 64). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (processo 0014623-04.2012 - fls. 64/65 e 72), eis que registra condenação anterior a pena cujo cumprimento estava previsto para 06.06.20. Acréscimo de mais 1/6, resultando na reprimenda de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 12ª Câmara Campinas v.u. j. 30.03.21 Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso desde o flagrante e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 238/22 e: A) CONDENO O RÉU WESLEY ALVES MARTINS, RG nº 53.158.591/SP, a cumprir 05 anos e

10 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c o artigo 29 do Código Penal. B) CONDENO O RÉU FÁBIO BOSSO, RG nº 44.549.976/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c o artigo 29 do Código Penal. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos réus no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 em relação ao acusado Wesley. No mais, AUTORIZO a liberação da pochete e do celular apreendidos ao seus respectivos proprietários, se identificados e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, inclusive do canivete apreendido, bem como DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos (fls. 103/104), cuja origem não foi demonstrada, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 27 de julho de 2022. Eu SLA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA